

予備独自問題 R1-17

(配点：2)

月 日

月 日

被疑者の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選りなさい。

- ア. 裁判官は、勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならない。
- イ. 勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合には、弁護人選任権を告げる必要はない。
- ウ. 裁判官は、勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合、勾留中の被疑者を保釈することができる。
- エ. 30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
- オ. 少年の被疑者については、勾留することができない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No64	被疑者の勾留	正答率
予備R1-17	正解	43%
	3	

ア 誤っている

207条5項。裁判官は、207条1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発ししなければならない。勾留請求を受けた裁判官は、勾留の実体的要件及び手続的要件の存否を判断することになるが、必要があれば事実の取調べを行うこともできる(43条3項)。もっとも、勾留の裁判については、少年法17条2項のような時間制限は設けられていない。

イ 正しい

207条2項。207条1項の勾留の請求を受けた裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

ウ 誤っている

207条1項。前3条〔注：204条～206条〕の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。ただし、保釈については、この限りでない。このように、88条以下の、保釈にかかわる規定は、207条1項但書により被疑者の勾留には準用されない。つまり、被疑者段階においては、わが国では保釈制度は存在しない。

エ 正しい

207条1項・60条3項。前3条〔注：204条～206条〕の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があること、及び60条1項各号のいずれかに該当するときは、被疑者を勾留することができるが(207条1項・60条1項)、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被疑者が住居不定の場合に限り、勾留することができる(207条1項・60条3項)。これは、事件の軽微さに照らして要件を絞ったものである。

オ 誤っている

少年法48条。勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない(同条1項)。少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる(同条2項)。本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる(同条3項)。少年法43条3項。検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。このように、少年の被疑者についても、勾留することができる。

以上により、正しい記述はイとエの2個であり、したがって、正解は肢3となる。